

ដីណាមួយដែលបានមកពីការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ស្របច្បាប់ នោះទេ ។ គ្មានការពិពណ៌នាណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថាមានការប៉ះពាល់ដូចជា៖

ក. (ខ)ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ណាមួយ មុនធម្មនុញ្ញ និងមានសុពលភាព ក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ឬ សិទ្ធិអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយោងតាមធម្មនុញ្ញ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយ ត្រូវបន្តការចរចាដោយសុចរិតចំពោះការសន្និដ្ឋានជាដំបូងនូវសន្និសីទជាសកល ស្តីពីការរំសាយ សញ្ញាទាំងស្រុង និងជាទូទៅ ក្រោមការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងខិតខំប្រឹង ប្រែងដើម្បីអនុវត្តវិធានការណ៍ឱ្យបានសមរម្យក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹង អន្តរជាតិ និងពង្រឹង ជំនឿទុកចិត្តរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តដោយសុចរិតនូវកាតព្វកិច្ចក្រោម គោលការណ៍ និងវិធានការណ៍ច្បាប់ អន្តរជាតិដែលបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅ ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ហើយនឹងប្រឹងប្រែង ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយ ផ្អែកលើធម្មនុញ្ញកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតគ្មានកថាខណ្ឌណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថា ជាការ ពង្រីក ឬ បន្ថយវិសាលភាពនៃ(ខ)ទាំងឡាយ ធម្មនុញ្ញដែលពាក់ព័ន្ធករណីប្រើប្រាស់កម្លាំងជាការ ស្របច្បាប់នោះឡើយ។ ជាគោលការណ៍ដែលជាបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខណៈ អន្តរជាតិរវាងគ្នានិង គ្នា ដោយសន្តិវិធីតាមវិធីនោះ សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ព្រមទាំង យុត្តិធម៌ពុំមានការប៉ះពាល់ឡើយ។

ជាគោលការណ៍ដែលជាបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ត្រូវដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់ ខ្លួន ដោយសន្តិវិធីតាមវិធីនេះ សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិព្រមទាំងយុត្តិធម៌ពុំមានការប៉ះពាល់ឡើ យ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវស្វែងរកឱ្យបានឆាប់ និងដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរវាងគ្នា និងគ្នាតាមរយៈនៃការចរចា ការអង្កេតសន្តានកម្ម ការសម្រុះសម្រួលការបង្រួបបង្រួម តាមរយៈអាជ្ញា កណ្តាល ការដោះស្រាយតាមតុលាការការងារទៅរកទីភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ ឬការរៀបចំ ដោយ មធ្យោបាយសន្តិវិធីផ្សេងៗទៀត តាមការជ្រើសរើសរបស់រដ្ឋទាំងនោះ។ ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយ បែបនេះ គ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវយល់ព្រមផ្អែកលើមធ្យោបាយសន្តិវិធី ព្រោះអាចជាវិធីសមរម្យចំពោះ កាលៈទេសៈ និងលក្ខណៈនៃជម្លោះ ។

គ្រប់ភាគីជម្លោះទាំងអស់មានករណីយកិច្ច ក្នុងករណីខកខានមិនបានឈានដល់ដំណោះ ស្រាយណា មួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីខាងលើ បន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយ ជម្លោះតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីផ្សេងៗទៀតដែលឯកភាពគ្នា។ បណ្តារដ្ឋជាភាគីនៃជម្លោះអន្តរជាតិទាំង អស់ ព្រមទាំងរដ្ឋផ្សេងៗទៀត ត្រូវបញ្ឈប់ប្រព្រឹត្តទង្វើ ដែលអាចធ្វើឱ្យស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងៗ ដែលជា ប្រយោជន៍នាំឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ការថែរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខ អន្តរជាតិ និងត្រូវធ្វើការងារតាម គោលបំណង និងគោលការណ៍របស់អ.ស.ប។ ជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិត្រូវបានដោះស្រាយដោយ ឈរលើមូលដ្ឋានសមភាព អធិបតេយ្យរបស់ បណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ និងតាមគោលការណ៍ជ្រើសរើស មធ្យោបាយដោយសេរី។ ឧបាស្រ័យ ឬ ការទទួលយកនូវនីតិវិធីដោះស្រាយដោយសេរីត្រូវបានរដ្ឋ

ទាំងឡាយឯកភាព តាមចំពោះជម្លោះដែលមានរួចមកហើយ ជម្លោះនាពេលអនាគត ដែលរដ្ឋជាភាគី ទាំងអស់មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនស្របតាមភាព គ្មានកថាខណ្ឌណាមួយដែលធ្វើឱ្យខូចខាត ឬអន់ ថយដោយសារ (ខ) ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញដែលអាចអនុវត្តបាន ជាពិសេស (ខ) ទាំងឡាយដែល ទាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិដែល ធ្វើឱ្យមានសន្តិភាពស្មើគ្នាខាងអធិបតេយ្យនោះ ឡើយ។ ជាគោលការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកិច្ចមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងយុត្តាធិការក្នុងស្រុករបស់ រដ្ឋណាមួយផ្សេងទៀត យោងតាមធម្មនុញ្ញ ។

គ្មានរដ្ឋឬក្រុមនៃរដ្ឋណាមួយមានសិទ្ធិចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ ចំពោះ ឬ មិនចំពោះ សម្រាប់ហេតុ ផលណាក៏ដោយ នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋមួយទៀតនោះទេ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ការចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយអាវុធ និងគ្រប់ទម្រង់នៃការចូលជ្រៀតជ្រែក ឬការប៉ុនប៉ងគំរាមកំហែង ផ្សេង ទៀត ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់រដ្ឋមួយទៀត ឬ ប្រឆាំងនឹងកត្តានយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ គឺជាការរំលោភលើនីតិអន្តរជាតិ ។ គ្មានរដ្ឋណាមួយអាចប្រើប្រាស់ ឬ លើកទឹកចិត្តប្រើ ប្រាស់នូវវិធានការសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ ឬ ប្រភេទវិធានការណាមួយផ្សេងទៀត បង្ខំរដ្ឋដទៃដើម្បីឱ្យ ទទួលយកស្ថិតក្រោមការអនុវត្តនូវសិទ្ធិអធិបតេយ្យ និងធានានូវផលប្រយោជន៍គ្រប់ប្រភេទ។ គ្មានរដ្ឋ ណាមួយត្រូវរៀបចំជួយបង្កលក្ខណៈ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ ព្យុះញ៉ាំង ឬបង្កវិទ្យុសាសនា ភេរវកម្ម ឬ សកម្មភាព ខាងប្រដាប់អាវុធដែលមានទិសដៅឆ្ពោះទៅរកការ ផ្តួលរំលំរដ្ឋមួយទៀត ឬ ជ្រៀតជ្រែកក្នុងជម្លោះស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋមួយទៀតឡើយ ។

ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដកហូតពីប្រជាជននូវអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ គឺជាការរំលោភបំពាន លើសិទ្ធិដែលមិនអាចប្តូរបាន និងរំលោភលើគោលការណ៍មិនចូលធ្វើការអន្តរាគមន៍។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ មានសិទ្ធិមិនអាចប្តូរបាន ដើម្បីជ្រើសរើសនូវប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌របស់ខ្លួន ដោយមិនជ្រៀតជ្រែករដ្ឋផ្សេងទៀតទោះតាមទ្រង់ទ្រាយណាក៏ដោយ។ គ្មានកថាខណ្ឌណាមួយត្រូវ បានបកស្រាយថា មានការប៉ះពាល់ដល់ (ខ) ពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយណានៃធម្មនុញ្ញដែលទាក់ទងនឹងការ ថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

រដ្ឋមានកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋមួយទៀតតាមធម្មនុញ្ញ៖

បណ្តារដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋមួយទៀត ដោយមិនគិតពីភាពខុសគ្នា ខាងប្រព័ន្ធ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឡើយ នៅក្នុងវិស័យនានានៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដើម្បី ថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខ អន្តរជាតិ និងដើម្បីលើកស្ទួយដល់វិវឌ្ឍន៍ និងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ សុខុមាលភាព ប្រជាជាតិទូទៅ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រួចផុតពីការរើសអើងដែលឈរលើ ភាពខុសគ្នានោះ ។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ៖